

1500096-13.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas.

Saliento, ainda, que não se trata de tipo penal inconstitucional, uma vez que a conduta prevista no artigo 28 da Lei N.º 11.343/2006 tem por objetivo coibir a difusão da droga e resguardar a saúde pública, não se podendo falar em violação ao princípio da intimidade e vida privada (artigo 5.º, X, da CF/88), como alegado pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500096-13.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500096-13.2021.8.26.0322 - 2021/000078

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO VITOR FIRMINO MEDEIROS

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

DIEGO VITOR FIRMINO MEDEIROS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 28 da Lei N.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2020, no período da manhã, na Rua Jose Dileto Salvio, 35, nesta Cidade e Comarca de Lins, o acusado guardava, para consumo pessoal, TETRAHIDROCANNABINOL (3,81 gramas - peso líquido -, conforme laudo toxicológico de fls. 05/07), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo se apurou - segue a denúncia -, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos Autos N.º 1502742-30.2020.8.26.0322, da 1.ª Vara Criminal, Policiais Civis se dirigiram à residência do acusado, onde encontraram, durante as diligências, um cigarro de maconha, uma outra porção de maconha ainda envolvida em papel filme, e, também, mudas da planta "cannabis sativa".

Ouvido, em sede policial, o acusado admitiu que a droga era sua, pois usuário de maconha desde os 13 (treze) anos de idade (fl. 10).

Dispensado o relatório pela Lei N.º 9.099/1995, passo a decidir.

A denúncia é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada, pois as substâncias apreendidas (fls. 03/04) foram levadas à perícia (laudo de fls. 05/07), advindo resultado confirmatório de que se tratava de substância entorpecente.

É do laudo que, nas substâncias apreendidas, foram verificadas a existência de 0,62g (sessenta e dois centigramas) de TETRAHIDROCANNABINOL (no item 1); 1,32g (um grama e trinta e dois centigramas) também de TETRAHIDROCANNABINOL (no item 2); e 1,87 (um grama e oitenta e sete centigramas) igualmente de TETRAHIDROCANNABINOL (item 3).

E a autoria restou comprovada, decorrendo da prova oral colhida, que passo a destacar.

Na fase extrajudicial, os Policiais Civis Helder Hiroshi Barone Ozawa e Wisley Moraes Gonçalves Silva informaram que estavam presentes na hora, data e local dos fatos, ratificando o inteiro teor do Boletim de ocorrência registrado na CPJ, do qual consta seguinte: "Ocorrência apresentada pela equipe de policiais civis, nesta data de 19 de setembro de 2020, que em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Lins/SP, processo n. 1502742-30.2020.8.26.0322, localizaram em na residência do investigado Diego Vitor Firmino Medeiros um cigarro aparentemente de maconha, outra porção de maconha ainda envolvida em papel filme e também mudas da planta "cannabis sativa". Para o cumprimento do mandado de busca domiciliar não foi necessário arrombamento, tendo em vista que o portão de acesso e porta frontal da residência estavam destrancados. Na oportunidade, encontrava-se presente o investigado Diego Vitor e sua genitora, que acompanharam a busca. O cigarro de maconha foi localizado em cima do micro-ondas, na cozinha, enquanto a outra porção de maconha estava no guarda-roupa do quarto do investigado. Por fim, as mudas da planta de maconha estavam plantadas no quintal dos fundos da mesma residência. O investigado foi indagado a respeito da origem da droga e resumiu dizer que era apenas para seu consumo pessoal, não sabendo indicar o vendedor. Afirmou que não era traficante, e que atualmente trabalhava como pedreiro. Apreensões: Cigarro lacre 0000111, folhas maconha 0000109 e 2 Porções maconha 0000110 (fls. 01/02)" (fls. 08 e 09).

Em Juízo, testemunha arrolada na denúncia, o Policial Civil Helder Hiroshi Barone Ozawa disse que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mas não tem conhecimento da informação que desencadeou esse pedido. Chegando à residência, estava tudo tranquilo, encontravam-se o acusado e sua genitora, e informaram do que se tratava o mandado de busca. Sem qualquer problema, foi verificado que havia um cigarro de maconha em cima do micro-ondas; bem como, no guarda-roupa do acusado, havia outra pequena porção da droga. O acusado alegou que a maconha era para uso pessoal. Como não havia outros objetos relacionados com o crime, a droga foi apreendida, juntamente com a muda de maconha que estava no fundo do quintal. Recorda-se que, no dia, o acusado estava saindo para trabalhar e disse que não estava mais envolvido com crime. Ele não fazia uso de drogas no momento, apenas fumou cigarro comum durante a busca.

Em Juízo, testemunha arrolada na denúncia, o Policial Civil Wisley Moraes Gonçalves Silva disse que, na rua da residência do acusado, havia um ponto de venda de entorpecentes e a informação que tinham era de que ele poderia estar guardando em casa a droga que era comercializada nesse local. Foi solicitado o mandado de busca,

que foi concedido pela Autoridade Judiciária, então, no dia dos fatos, deram cumprimento. Foram recebidos pelo acusado e pela mãe, que acompanharam as buscas. Encontraram apenas um cigarro de maconha na cozinha e, no quarto dele, uma porção de maconha. O acusado assumiu a droga, dizendo que era para uso próprio. Posteriormente, no fundo do quintal, encontraram algumas plantas com características de mudas de cannabis, planta da maconha, que foram apreendidas também com as drogas encontradas, sendo registrado o boletim de ocorrência.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Diego Vitor Firmino Medeiros declarou que é usuário de maconha desde os 13 anos de idade. A droga encontrada em sua residência era sua. Inquirido sobre as plantações no quintal, afirma que fuma no fundo de sua residência e que joga as sementes no chão. No dia, o mato estava alto e o interrogando não reparava que, em meio ao mato, tinha nascido as plantas. Atualmente trabalha na "COPREMA" com registro em carteira (fl. 10).

Em Juízo, o acusado se tornou revel.

Dos elementos colhidos, destaco o que relevante.

As substâncias apreendidas e atestada como entorpecentes foram encontradas e apreendidas quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar expedida por este Juízo.

O local é moradia do acusado, sendo que os Policiais cumpridores da ordem busca confirmaram que ele ali residia e acabou por admitir que a droga era de seu uso pessoal.

E o acusado, quando ouvido na fase policial, admitiu, como disseram os policiais, a propriedade da droga e a finalidade de uso.

Assim, tendo assumido a propriedade das porções de entorpecente encontradas na sua casa (locais diversos); e alegando que se destinavam a seu consumo, o acusado assumiu a prática do delito de posse de entorpecente para uso próprio (artigo 28, "caput", da Lei N.º 11.343/2006).

Dessa forma, restou comprovado que o acusado guardava, para uso próprio, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

A alegação defensiva no sentido de que a denúncia deve ser julgada improcedente não pode ser acolhida, pois a conduta é típica, antijurídica e restou comprovada.

Decorre da norma penal do artigo 28 da Lei de Drogas que possuir/guarda drogas para fins de uso próprio constitui crime. Não se trata de autolesão, mas, sim, de lesão à saúde pública (objetividade jurídica do tipo penal em tela). Ademais, a reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, já que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas.

Saliento, ainda, que não se trata de tipo penal inconstitucional, uma vez que a conduta prevista no artigo 28 da Lei N.º 11.343/2006 tem por objetivo coibir a difusão da droga e resguardar a saúde pública, não se podendo falar em violação ao princípio da intimidade e vida privada (artigo 5.º, X, da CF/88), como alegado pela Defesa.

Enfatizo, por fim, que, em que pese o E. Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do Tema (RE 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES), a controvérsia sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei N.º 11.343/2006 ainda não foi dirimida pela Corte, devendo prevalecer o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o julgamento final da demanda, no sentido da

constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente.

Assim, afastados os argumentos defensivos, o decreto condenatório é de rigor.

Passo, desse modo, à fixação da pena.

Atendendo aos elementos do artigo 42 da Lei N.º 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, hei de aplicar, ao acusado, a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 07 (sete) meses (1/6 acima do mínimo, tendo em vista o antecedente retratado a fls. 22/23: condenação no Processo 0000315-76.2016, desta Primeira Vara Criminal). Sem agravante genérica. Mas presente atenuante, tendo em vista a confissão na fase policial, de modo que o tempo de prestação de serviços retornará ao mínimo, qual seja 05 (cinco) meses. Sem outras circunstâncias para aplicação.

Além disso, ao acusado será imposta a medida de advertência sobre os efeitos da droga.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar DIEGO VITOR FIRMINO MEDEIROS, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28 da Lei N.º 11.343/2006, a cumprir as medidas de (a) advertência sobre os efeitos da droga; e (b) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses.

Saliento que a prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (05 meses - 150 dias), observadas as prescrições constantes do artigo 46 do Código Penal.

Na fase executória, será designada a entidade onde os serviços serão prestados; e, caso o acusado se recuse, injustificadamente, a cumprir qualquer das medidas impostas, estará sujeito àquelas estabelecidas pelo artigo 28, parágrafo 6.º, da Lei N.º 11.343/2006.

Sem custas.

Recurso em liberdade, condição na qual o acusado se encontra em relação a este processo.

Após o trânsito em julgado, designe-se Audiência para sua advertência; e, após, expeça-se o necessário ao cumprimento da prestação de serviços fixada.

P. R. I. C.

Lins, 22 de agosto de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA